



MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

**ESTE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO
ESTA CONFORMADO POR LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS
PATRONES Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
ACORDE A LOS YA ESTABLECIDOS EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES**





La “Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca” (**SETRAO**), a través de la Dirección de Inspección como autoridad inspectora y garante de los derechos de los trabajadores; el sector de las Personas Trabajadoras del Estado de Oaxaca (**PETRAO**); las “Personas Empleadoras y/o Patrones” (**PE**), como parte patronal, para efectos de este Memorándum de Entendimiento (**MDE**), también se denominarán individualmente como una “**PARTE**” y conjuntamente como las “**PARTES**”.

CONSIDERANDOS:

Que las Personas Trabajadoras en el Estado de Oaxaca enfrentan numerosos retos en materia laboral sobre el trabajo digno y productivo, la Dirección de Inspección a efecto de llevar a cabo el cumplimiento de sus atribuciones y facultades se encuentra integrada en tres puntos importantes: **1.-** Supervisar y aplicar el cumplimiento de la normatividad laboral, para salvaguardar los derechos de los Trabajadores, con la finalidad de regular las condiciones en las que desarrollen sus actividades contribuyendo al incremento de la productividad; **2.-** impulsar a través de requerimientos a las personas empleadoras la observancia en el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, derivadas incluso, de las solicitudes que realiza el Servicio de Administración Tributaria y la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; **3.-** Iniciar el trámite que deriva de las quejas presentadas ante el SIQAL, por escrito ante esta Secretaría y de manera personal.

Las Personas Empleadoras y/o Patrones se destacan por su competitividad en las ocho regiones de la entidad oaxaqueña, están directamente vinculadas con el bienestar de las “Personas Trabajadoras” que son la fuerza que impulsa nuestro desarrollo económico”.

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN

Los objetivos de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca, son: vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en los centros de trabajo, mediante visitas de inspección,





asesoría y otros mecanismos; promoviendo la estabilidad laboral con justicia social, de conformidad a la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones normativas en la materia; la característica de este instrumento es garantizar el acceso al trabajo como un derecho humano, universal y digno; construyendo una sociedad más igualitaria, incluyente y armónica entre las personas trabajadoras, los empleadores y autoridades.

CONSCIENTES

Este memorándum de entendimiento ostenta cuatro grandes ejes que definen las prioridades de la Dirección de Inspección:

- A). Garantizar los derechos de las personas trabajadoras, en cumplimiento a las condiciones generales de trabajo.**
- B). Cumplir con la normatividad aplicable y con ella coadyuvar el trabajo digno para las personas trabajadoras.**
- C). Erradicar el trabajo infantil en el Estado de Oaxaca.**
- D). Impulsar a través de las cartas autorizaciones el trabajo a los menores en edad permitida.**

CONVENCIDOS

Que el dialogo es la forma de acercamiento entre las partes que involucran el sector laboral en la entidad de Oaxaca, es loable dar una atención prioritaria y multifactorial de las causas, con un enfoque humanista, con este memorándum de entendimiento se genera un instrumento armónico y voluntario para el diseño de herramientas eficaces que contribuyan al cumplimiento normativo.

Se acuerdan las siguientes:

CLÁUSULA I OBJETO

1.- El objeto del presente memorándum de entendimiento es el de preservar **el cumplimiento de las normas de trabajo** entre las **“PARTES”** para promover actividades y relaciones de interés mutuo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.





CLÁUSULA II **MODALIDADES DE COOPERACIÓN.**

2.- En el ámbito de los deberes, las **“PARTES”** refrendamos que actuaremos en estrecha colaboración, para fomentar y fortalecer prácticas laborales que generen cumplimiento normativo.

3.- Las **“PARTES”** podrán desarrollar las siguientes modalidades:

- A). Cumplimiento voluntario a las normas de trabajo;
- B). Desarrollo de eventos y reuniones en conjunto;
- C). Transferencia de conocimiento a terceros; a través de asesoramientos y talleres para las personas trabajadoras como empleadoras y
- G). Otras que pudiesen acordar las partes.

4.- Cada una de las **“PARTES”** se empeñará en la medida de lo posible con las decisiones de sus órganos competentes, para responder favorablemente a dichas solicitudes de cooperación (capacitaciones), de conformidad con los procedimientos que establecerán conjuntamente.

Este Memorándum de Entendimiento (**MDE**) refleja el acuerdo de las **“PARTES”**, de buena fe y voluntad mutua.

CLÁUSULA III **INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS**

5.- Las **“PARTES”** acuerdan intercambiar información y documentos relacionados al ámbito laboral, en la mayor medida posible sobre asuntos de interés común, derivado de la implementación del objeto del memorándum.

CLÁUSULA IV **ALCANCE**

6.- El presente memorándum constituye una declaración de la intención de las **“PARTES”** con respecto a su contenido y con la finalidad de desarrollar, voluntariamente, actividades de mutuo interés, no siendo el propósito de este crear ninguna clase de





obligación o compromiso más allá de los términos expresamente contenidos en este documento.

CLÁUSULA V CONFIDENCIALIDAD

8.- Cualquier información, incluida aquella de carácter personal, que esté en posesión o conocimiento de las **“PARTES”** con relación al presente **(MDE)** deberá ser tratada con estricta confidencialidad. las **“PARTES”** deberán cumplir con sus respectivas obligaciones organizacionales y legislativas en caso de que reúnan, reciban, utilicen, transfieran o almacenen cualquier dato personal en el cumplimiento del presente **(MDE)**. No se comunicará información de carácter personal a terceros sin la previa autorización escrita del interesado.

CLÁUSULA VI PROPIEDAD INTELECTUAL

9.- Este **(MDE)** no tiene la intención de crear nuevos derechos de propiedad intelectual. Las **“PARTES”** conservarán cualquier derecho de propiedad intelectual preexistente con respecto a cualquier documento, material y otros trabajos utilizados en o resultantes de las actividades bajo este **(MDE)**.

CLÁUSULA VII SITUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN

10.- Nada de lo dispuesto en el presente **(MDE)**, o que esté relacionado con él, se podrá considerar una renuncia explícita o implícita de cualquiera de los derechos y obligaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo.

CLÁUSULA VIII DISPOSICIONES GENERALES

11.- El presente **(MDE)** refleja las intenciones de las **“PARTES”** en la fecha de la firma por parte de los representantes autorizados de las **“PARTES”**.





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO

El presente **(MDE)** podrá ser modificado en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las **“PARTES”**. Cualquiera de las **“PARTES”** podrá aportar consideraciones al presente **(MDE)**.

CONSTE, los representantes de la Secretaría de Trabajo y en su caso de la Dirección de Inspección y las partes firman el presente **Memorándum de Entendimiento**.

Firmado por duplicado, en la fecha y lugar indicados abajo.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a ____ de _____, de 2026.

**POR LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO DEL ESTADO DE
OAXACA**

**C. PERSONA TRABAJADORA
(Y/O SINDICATO)**

C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

